1. INTRODUÇÃO

À Vigilância Sanitária cabe promover e proteger a saúde da população, com ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

A inspeção, o registro, as análises de controle de qualidade de produtos sujeitos à Vigilância Sanitária e seu monitoramento após comercialização, constituem os alicerces do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS).

Considerando o que dispõe a legislação vigente, este POP estabelece procedimentos a serem seguidos com relação às atividades pós-inspeção, como avaliação de cronogramas de adequação, acompanhamento de ações corretivas propostas e reinspeção.

2. OBJETIVO

Assegurar a uniformidade e a eficácia do processo de inspeção sanitária, por meio do estabelecimento de diretrizes para:

- Recebimento e avaliação de cronograma de adequação;
- Acompanhamento de ações corretivas propostas pelo setor regulado;
- Reinspeção;
- Termo de Compromisso Sanitário.

3. ABRANGÊNCIA

Técnicos integrantes da GVS responsáveis pelas atividades de inspeção em estabelecimentos sujeitos à Vigilância Sanitária, em especial inspeções para verificação do cumprimento de boas práticas de fabricação.

4. REFERÊNCIAS

- Lei 8080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.

- Lei Complementar 377, de 05 de junho de 2018 – Institui o código sanitário do município de Anápolis, dispõe sobre a fiscalização sanitária, o alvará de licença sanitária e alvará de licença sanitária veicular, configura as infrações, estabelece as sanções respectivas pelo descumprimento da legislação e dá outras providências.
- Lei Nº 16.140, de 02 de outubro de 2007. Dispõe sobre o Sistema Único de Saúde – SUS, as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização, regulamentação, fiscalização e o controle dos serviços correspondentes e dá outras providências.
- POP-O-SNVS-003 - Fluxo das Informações de Vigilância Sanitária Relacionadas aos Fabricantes, Distribuidores e Importadores de Produtos para Saúde, Medidas Administrativas e Acompanhamento de Ações, Revisão 06, Vigência 07/03/22.
- RDC 497, de 20 de maio de 2021. Dispõe sobre os procedimentos administrativos para concessão da Certificação de Boas Práticas de Fabricação e da Certificação de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem.

5. DEFINIÇÕES

Para efeito deste procedimento aplicam-se as seguintes definições:

- **Boas Práticas:** abrange um conjunto de medidas que devem ser adotadas a fim de garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos produtos com regulamentos técnicos.
- **Inspeção:** verificação do cumprimento das boas práticas em estabelecimentos sujeitos à Vigilância Sanitária.
- **Reinspeção:** verificação do cumprimento das exigências referentes à inspeção imediatamente anterior à reinspeção em curso.
- **Termo de Compromisso Sanitário:** Termo firmado entre a Visa-Anápolis e o setor regulado do município para cumprimento de exigências.
- **Ação Corretiva:** ação para eliminar a causa de uma não conformidade ou outra situação indesejável, possibilitando a tomada de ações que objetivam a determinação

e a eliminação das causas de não conformidades e, consequentemente, evitar sua reincidência.

6. SÍMBOLOS E ABREVIATURAS

- Anvisa: Agência Nacional de Vigilância Sanitária;
- BPF: Boas Práticas de Fabricação;
- BPDA: Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem;
- GVS: Gerência de Vigilância Sanitária de Anápolis;
- POP: Procedimento Operacional Padrão;
- RI: Relatório de Inspeção;
- TCS: Termo de Compromisso Sanitário.

7. RESPONSABILIDADES

A correta aplicação deste procedimento é de responsabilidade dos técnicos e gestores da GVS.

8. PRINCIPAIS PASSOS

8.1 Termo de Compromisso Sanitário – TCS

Após a inspeção, no caso de identificação de não conformidades, a empresa pode optar por firmar um TCS. Este deve ser firmado entre a GVS e o contribuinte interessado conforme critérios definidos no artigo 110 do Código Sanitário Municipal – LC 377/2018, transcritos abaixo:

Art. 110. Fica definido nos ditames desta lei, o termo de compromisso sanitário para o cumprimento das exigências que digam respeito às adequações físico-estruturais dos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário, bem como aos processos de validação e qualificação legalmente previstos.

§ 1°. O presente termo somente poderá ser firmado depois de findados os prazos definidos no § 2° do artigo 54 desta lei complementar.

(**Art. 54.** Verificada a irregularidade referente às condições sanitárias de estabelecimentos e/ou atividades de que tratam esta lei e as demais normas pertinentes será lavrado termo de intimação pelo fiscal sanitário para que se faça ou se deixe de fazer como obrigação legalmente imposta, determinando a correção, cujo descumprimento ensejará a lavratura do auto de infração.
§ 2°. O prazo concedido para o cumprimento das exigências contidas no termo de intimação será de até 45 (quarenta e cinco) dias, a critério do fiscal sanitário, podendo ser prorrogado no máximo por igual período, caso seja requerido pelo interessado e desde que devidamente fundamentado.)

§ 2°. O termo de compromisso sanitário de que trata este artigo, deverá ser solicitado formalmente pelo interessado, contendo, no mínimo, a justificativa do pedido, a descrição da execução das exigências sanitárias legalmente cabíveis e o prazo necessário para o cumprimento das mesmas.

§ 3°. O termo de compromisso sanitário será concedido a critério do titular de vigilância sanitária, sempre depois de parecer favorável do fiscal sanitário competente, após a sua análise.

§ 4°. A consolidação do termo de compromisso sanitário atenderá os seguintes critérios:

I - Ocorrerá mediante lavratura de documento circunstanciado firmado entre o órgão sanitário e o solicitante.

II - Não exclui o contribuinte do cumprimento para com as normas sanitárias vigentes.

III - Não será impeditivo, por parte do órgão sanitário competente, para a realização de ações fiscais e/ou a lavratura de documentos e autos legalmente previstos, se a situação assim o exigir.

§ 5°. O não cumprimento por parte do contribuinte dos acordos firmados no termo de compromisso sanitário ensejará a aplicação das penalidades legalmente cabíveis.

§ 6°. O termo de que trata este artigo não poderá ser prorrogado e poderá ser cessado a qualquer momento, de maneira unilateral no interesse da administração por parte do órgão sanitário competente, mediante justificativa por escrito.

§ 7°. Não poderá ser firmado em período inferior a dois anos com a mesma pessoa física ou jurídica mais de um termo de compromisso sanitário.

O TCS deve conter um cronograma de adequação emitido pela empresa, seja no próprio formulário (Anexo I) ou anexo a este, descrevendo cada não conformidade a ser corrigida,

bem como o prazo previsto para a adequação, que deverá ser proporcional à complexidade do item não conforme.

O cronograma deverá ser avaliado pela chefia, em conjunto com a equipe de fiscalização, com sua anuência registrada em termo de notificação lavrado pela equipe de inspeção responsável e entregue à empresa.

Deverão ser realizadas visitas periódicas ou verificação de documentos, em caso de inspeção remota, conforme os prazos informados no cronograma, para verificação de seu cumprimento.

8.2. **Inspeção para Certificação de Boas Práticas de Fabricação - CBPF e Certificação de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem - CBPDA**

O prazo de cento e vinte dias para cumprimento de exigências decorrentes de inspeções de CBPF e CBPDA não é mencionado pela RDC 497/2021, ao contrário de sua antecessora, a RDC 39/2013.

Para Produtos para Saúde, o POP-SNVS-003 - Fluxo das Informações de Vigilância Sanitária Relacionadas aos Fabricantes, Distribuidores e Importadores de Produtos para Saúde, Medidas Administrativas e Acompanhamento de Ações, Revisão 06, de 07/03/22, ainda trata do prazo de cento e vinte dias, no seguinte trecho:

“Nota 6: Caso não haja evidências de adequação das não conformidades no prazo de até 120 dias após a entrega do relatório, devem ser indeferidas eventuais petições de Certificação existentes na Anvisa e/ou deve ser cancelado o certificado de boas práticas vigente”.

Uma vez que a concessão de certificados de boas práticas é atribuição da Anvisa, valem os prazos determinados pela Agência.

8.3. Reinspeção:

A reinspeção deve ter como foco a verificação da adequação das não conformidades identificadas na inspeção imediatamente anterior à sua realização, que poderão ser consultadas nos documentos lavrados pela equipe de inspeção e/ou no Relatório de Inspeção previamente emitido.

Embora o foco deva ser em não conformidades previamente identificadas, novas situações de risco eventualmente observadas durante a reinspeção deverão ser pontuadas, com exigência de sua regularização pelo contribuinte.

O planejamento da reinspeção deverá levar em conta o prazo concedido para adequação das não conformidades, bem como esta poderá ser solicitada em prazo inferior ao concedido, conforme interesse do contribuinte.

9. DESVIOS E AÇÕES NECESSÁRIAS

Qualquer intercorrência ou dificuldade encontrada durante o processo de trabalho deve ser imediatamente comunicada aos seus superiores ou respectivos substitutos para que sejam providenciadas as ações pertinentes ao caso.

10. ANEXOS

Anexo I: Modelo de Termo de Compromisso Sanitário - TCS.

11. HISTÓRICO DE REVISÃO

Nº. da Revisão	Item	Alterações
00	N/A	Emissão Inicial
01	8.2	Atualização para adequação à RDC 497/21
02	8.2	Atualização para adequação à nova versão do POP-SNVS-003

12. APROVAÇÃO

Responsabilidade	Nome	Setor	Assinatura	Data
Elaborado por	Ana Paula R. C. Guimarães	GVS		
Revisado por	Césio Malaquias	GVS		
Aprovado por	Gestor da GVS	GVS		